

제정 2021년 6월 1일

개정 2026년 6월 1일

취 업 규 칙

주식회사 데이터메이커

제1장 총 칙

제1조(목적)

이 취업규칙은 데이터메이커 주식회사 사원의 채용·복무 및 근로조건 등에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위)

- ① 이 취업규칙(이하 "규칙"이라 한다)은 데이터메이커(이하 "회사"라 한다)에 근무하는 사원에게 적용한다.
- ② 사원의 복무 및 근로조건에 관하여 법령, 근로계약, 기타 회사규정에서 별도로 정함이 있는 경우를 제외하고는 이 규칙이 정하는 바에 따른다.
- ③ 제1항에도 불구하고 업무위탁계약, 도급계약, 용역계약, 프리랜서계약, 클라우드워커계약 등 계약의 명칭과 관계없이 실질적으로 근로기준법상 근로자로 인정되지 않는 자에게는 이 규칙을 적용하지 아니한다.
- ④ 단기계약, 일용계약, 프로젝트계약 등으로 운영되는 인력이라도 그 실질이 근로기준법상 근로자에 해당하는 경우에는 이 규칙 또는 해당 고용형태에 관한 별도 규정이 적용된다.

제3조(사원의 정의)

이 규칙에서 "사원"이라 함은 회사와 근로계약을 체결한 무기계약사원과 기간제사원을 말한다. 단시간근로자는 이 규칙의 적용대상에서 제외하되, 단시간근로자의 근로조건은 관계 법령에 따른 최저기준과 차별금지 원칙을 준수하는 범위에서 별도의 단시간근로자 취업규칙, 근로계약서 또는 회사의 별도 규정에 따른다.

제4조(차별금지)

회사는 사원의 모집·채용, 임금·복리후생, 교육·훈련, 배치·전보·승진, 퇴직·해고·정년에 있어서 합리적인 이유 없이 성별, 연령, 신장, 사회적 신분, 고용형태, 장애, 출신지역, 학력, 출신학교, 혼인·임신·출산 또는 병력(病歷) 등을 이유로 차별하지 않는다.

제2장 채용 및 근로계약

제5조(채용의 원칙)

- ① 회사의 채용시기와 채용인원, 채용규모는 대표이사가 정한다.

- ② 회사는 취업을 희망하는 자 중에서 품행, 학식, 기능, 기술 등을 고려하여 소정의 공개채용, 특별채용(추천채용, 개별채용 등)을 할 수 있다.
- ③ 회사는 취업을 희망하는 자 중에서 소정의 전형 또는 면접시험에 합격한 자를 사원으로 채용하며, 구체적인 채용전형은 대표이사가 정한다.
- ④ 사원은 회사가 요구하는 입사서류를 성실히 제출하여야 하며, 정당한 이유 없이 서류제출을 하지 않을 때는 채용을 취소할 수 있다.
- ⑤ 사원이 경력을 위조하거나, 입사서류를 허위로 제출하면 입사 후라도 채용을 취소할 수 있다.
- ⑥ 사원으로 채용된 자는 이 규칙에 의한 근로조건과 급여에 동의하고 회사와 근로계약을 체결한 것으로 한다.

제6조 (채용제한 및 채용결격사유)

다음 각 호에 해당하는 자는 회사가 사원으로 채용하지 않으며, 채용 후라도 다음의 사실이 발견되면 즉시 근로계약을 해지할 수 있다.

- 1. 신체 또는 정신상의 이유로 회사 취업이 부적당하다고 인정되는 자
- 2. 회사가 실행하는 신체검사 및 적성검사에서 근무부적격 판정을 받은 자
- 3. 피성년후견인 또는 피한정후견인
- 4. 파산자로서 복권되지 아니한 자
- 5. 법률에 따라 자격정지 또는 자격이 상실된 자
- 6. 병역의무자로서 기피 중인 자
- 7. 신체 또는 정신적인 질병 등으로 인하여 회사의 직무를 감당할 수 없는 자
- 8. 경력 또는 학력, 이력사항을 허위로 작성하여 채용된 자
- 9. 금고 이상의 형을 받고 그 집행유예의 기간이 완료된 날로부터 2년이 지나지 아니한 자
- 10. 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 그 선고유예기간 중에 있는 자
- 11. 성범죄 등 사회적 비난을 받는 범죄를 저지르거나 횡령 등 금융사고와 관련되어 채용이 부적합하다고 인정되는 자(사실의 발생만으로 적용하며, 형사상 처벌 여부는 불문한다)
- 12. 위장 취업자(학력, 경력 등을 허위로 기재하여 임금을 받으려는 목적보다 회사에 불이익한 행동을 목적으로 취업한 자)
- 13. 기타 사회 통념상 채용이 곤란하다고 인정되는 자

제7조 (채용 제출 서류)

① 회사에 입사를 지원하는 자는 다음 각 호의 서류를 제출하여야 한다.

- 1. 이력서 1통
- 2. 자기소개서 1통
- 3. 포트폴리오 1통

② 회사에 입사한 자는 다음 각 호의 서류를 제출하여야 한다.

- 1. 주민등록등본 1통
- 2. 최종학력증명서 1통
- 3. 통장사본 1통
- 4. 전년도 근로소득 원천징수영수증 1통
- 5. 기타 필요 서류

③ 회사는 입사를 지원하는 자에게 신체적 조건(용모·키·체중 등), 출신지역·혼인여부·재산, 직계존비

속 및 형제자매의 학력·직업·재산 등 직무수행에 필요하지 아니한 사항은 채용심사 등의 자료로 요구하지 않는다.

제8조(근로계약)

① 회사는 채용이 확정된 자와 근로계약을 체결할 때에는 다음 각 호의 내용을 해당자에게 명확히 제시한다.

1. 임금
2. 소정근로시간, 휴게시간
3. 휴일
4. 연차유급휴가
5. 취업의 장소 및 종사하여야 할 업무에 관한 사항
6. 근로개시일, 근로계약기간(기간제사원에 한정한다)
7. 「근로기준법」 제93조제1호부터 제12호까지에 해당하는 내용
8. 「근로기준법」 제10장에 따른 기숙사에 관한 사항 (기숙사가 있는 경우에 한정한다)

② 회사는 근로계약을 체결함과 동시에 다음 각 호의 내용을 적은 근로계약서 1부를 근로계약을 체결한 사원에게 교부한다. 이 경우 회사는 전자문서로 교부할 수 있다.

1. 임금의 구성항목, 계산방법, 지급방법
2. 소정근로시간, 휴게시간
3. 휴일
4. 연차유급휴가
5. 취업의 장소 및 종사하여야 할 업무에 관한 사항
6. 근로개시일, 근로계약기간(기간제사원에 한정한다)

③ 회사는 근로계약 체결 시 제1항의 일부 내용을 대신하기 위한 것임을 명확히 밝히면서 해당 내용이 적시된 취업규칙을 제시할 수 있다.

제9조(수습기간)

① 회사에 신규 채용된 자는 채용된 날로부터 3월 이내의 수습기간을 둔다. 단, 신규 채용자 중 수습기간이 불필요하다고 인정되는 자에 대하여는 대표이사의 결정에 따라 수습기간을 두지 아니하거나 그 기간을 단축할 수 있다.

② 회사는 수습기간 중 또는 수습기간이 만료된 자가 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 근로계약을 해지할 수 있다.

1. 수습기간 근무성적이 불량하거나 기능, 기술 등 업무능력이 부족한 경우
2. 수습기간 회사규정을 위반한 경우
3. 수습기간 연속 2일 이상 또는 3일/월 이상 무단결근을 한 경우
4. 채용서류 허위 기재 또는 학력, 경력, 자격 등의 허위 사실이 발견된 경우
5. 업무수행에 지장을 줄 위험이 있는 질병을 은폐하고 있다는 사실이 판명된 경우
6. 회사의 정당한 지시를 위반한 경우
7. 제6조에 의한 채용제한 및 채용결격사유가 밝혀졌을 경우
8. 기타 사회통념상 정규사원으로 고용할 수 없다고 판단되는 경우

③ 제2항 제1호의 근무성적에 대한 평가기준과 평가방법은 회사가 별도로 정한다.

④ 회사는 수습기간 중인 사원에 대하여 동일직종에 근무하는 사원의 초임 임금을 기준으로 사원과의 협의 또는 근로계약 체결을 통해 본 급여를 감액하여 지급할 수 있다. 다만, 감액의 결과 최저임금

이하인 경우 최저임금을 지급한다.

⑤ 수습기간 만료 후 회사의 정규사원으로 정식 채용된 자의 수습기간은 근속연수에 포함된다.

⑥ 제1항의 수습기간은 근속연수에 포함하되, 수습을 시작한 날부터 3개월 이내의 기간은 평균임금 산정기간에는 포함하지 아니한다.

제3장 복 무

제10조(복무의무)

사원은 회사의 방침, 본 규칙 및 규정, 상사의 업무상 지휘, 명령에 따라 자신의 업무에 전념하고, 업무능률을 향상시켜 복무질서 유지에 노력하여야 한다.

① 사원은 회사의 제규정 및 규칙을 성실하게 준수하고 상사의 직무상 명령을 이행하며 질서를 유지하고, 회사의 명예를 훼손하는 언행이나 행동을 하지 않는다.

② 사원은 재직 중은 물론 퇴직 후라도 직무상 지득한 비밀 및 불이익한 사항을 누설하지 않는다.

③ 사원은 상사의 명령에 정당한 이유 없이 거부하지 않는다.

④ 회사의 승인 없이, 회사업무 이외의 다른 업무나 직무 또는 영리사업 등 겸직하지 않는다.

⑤ 회사의 승인 없이 지각, 조퇴, 무단이탈 또는 결근하지 않는다.

⑥ 회사의 설비 기계기구 및 기타 비품을 소중히 취급하며, 사적으로 사용하지 않는다.

⑦ 회사 내의 제반 안전보건수칙을 성실하게 준수하며, 안전보건사고가 발생하지 않도록 한다.

⑧ 회사와 거래관계가 있는 자로부터 사례 또는 증여, 향응이나 금전의 대차를 할 수 없다.

⑨ 사원의 직무상 권한을 넘어 회사의 승인 없는 의사결정을 하지 않는다.

⑩ 사원은 정리정돈과 위생관리를 철저히 하며, 회사를 항상 청결하게 유지한다.

⑪ 사원은 회사의 질서·풍기를 문란하게 하지 않는다.

⑫ 사원은 배임, 횡령 등 회사의 경제적 이익을 침해하는 행위를 하지 않는다.

⑬ 문서 또는 인쇄물을 배포하거나 게시하고자 할 때는 사전에 회사의 승인을 받아야 한다.

⑭ 사원은 규정된 근무시간을 준수해야 한다.

⑮ 타인의 작업을 방해하거나 동료간의 불화를 야기시키는 언행, 본 규칙에 위반되는 행위를 교사, 방조 또는 선동하는 행위 등 직장 내 규율과 질서를 문란케 하여서는 아니된다.

⑯ 출입금지의 장소에는 허가 없이 출입하여서는 아니된다.

⑰ 회사 관계자나 다른 사원에게 폭행, 협박을 가하는 행위 또는 회사 내에서 도박, 음주 등을 하지 않는다.

⑱ 사원이 성실의무를 위반하였을 경우 취업규칙, 징계위원회 또는 대표이사의 결정에 따라 징계조치를 취할 수 있다.

⑲ 회사는 영업비밀 보호를 위해 영업비밀 관련 사항을 담당하는 사원에 대하여 채용시 관련 서약서를 작성하도록 한다.

⑳ 퇴직자는 재직 중 취득한 회사의 기밀을 타인에게 누설해서는 아니 된다.

㉑ 영업비밀을 누설한 자에 대하여는 징계하고 조치와 더불어 「부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률」에 의거한 처분 및 기타 민사상 손해배상 책임을 부담하게 할 수 있다.

제11조 (회사의 비품, 시설물 관리)

사원은 다음 각 호의 사항을 준수하고 회사의 비품과 시설물을 소중히 관리하여야 한다.

- ① 회사의 재산, 기계기구 및 기타 비품을 소중히 취급하고 기타 소모품을 절약하여 보관과 정리정돈에 철저를 기하여야 한다.
- ② 업무이외의 목적으로 회사의 허가 없이 기구, 기계 및 기타의 물품을 사용하여서는 아니된다.
- ③ 업무이외의 목적으로 회사의 구내시설을 사용 또는 이용하고자 할 때에는 사전에 회사의 허가를 받아야 하며, 사용 후에는 신속히 원상태로 복귀시켜야 한다.
- ④ 회사의 명령에 의하지 아니하고 회사의 건물, 설비, 기구 등을 손상시키거나 소각하여서는 아니된다.
- ⑤ 화기의 취급은 지정된 장소에서 행하여야 하며, 화재의 위험에 만전을 기하여야 한다.

제12조 (신상변동 보고의무)

사원의 이력사항 및 신상에 변동이 있을 경우에는 사유 발생일로부터 7일 이내에 회사에 신고해야 한다.

제13조 (비상출근명령)

- ① 천재지변 기타 재해 또는 업무상 부득이한 때에는 휴일 또는 휴가 중이라도 회사의 비상출근명령을 받은 자는 출근하여 회사의 지시에 따라 업무를 처리하여야 한다.
- ② 회사는 제1항의 출근한 사원에 대하여 근로기준법에서 정한 기준에 따라 보상을 한다.

제14조 (사원의 책임)

- ① 회사 사원은 고의 또는 과실로 회사에 손해를 끼친 경우 손해배상의 책임이 있다.
- ② 사원은 안전보건사고가 발생한 경우 지체 없이 회사에 신고해야 한다.

제15조(출근, 결근)

- ① 사원은 업무시간 시작 전까지 출근하여 업무에 임할 준비를 하여 정상적인 업무수행에 차질이 없도록 하여야 한다.
- ② 사원은 퇴근 시에는 익일의 업무에 차질이 없도록 제반사항을 끝낸 후 서류, 집기, 비품, 공구, 원재료, 제품 등을 정리하고 퇴근한다.
- ③ 사원은 출근, 퇴근시에 소정의 방법(출근카드 또는 전자적 등록등)에 의하여 확인을 받아야 한다.
- ④ 질병이나 그 밖의 부득이한 사유로 결근하고자 하는 경우에는 사전에 소속부서의 장의 승인을 받아야 한다. 다만, 불가피한 사유로 사전에 승인을 받을 수 없는 경우에는 결근 당일에라도 그 사유를 명확히 하여 사후 승인을 받아야 하며 정당한 이유 없이 이러한 절차를 이행하지 아니한 경우 무단결근을 한 것으로 본다.

제16조(지각, 조퇴 및 외출)

- ① 사원은 질병 그 밖의 부득이한 사유로 지각하게 되는 경우에는 사전에 부서의 장 또는 직급상급자에게 알려야 하며, 부득이한 사정으로 사전에 알릴 수 없는 경우에는 사후에라도 지체없이 이 사실을 알려야 한다.
- ② 사원은 근로시간 중에는 사적인 용무를 이유로 근무 장소를 이탈할 수 없다. 다만, 질병이나 그 밖의 부득이한 사유가 있는 경우에는 소속부서의 장의 승인을 받아 조퇴 또는 외출할 수 있다.

- ③ 사원이 지각, 조퇴 또는 외출한 시간은 무급으로 처리함을 원칙으로 한다.
- ④ 회사는 사원이 월간 3회 이상 무단으로 지각,조퇴,외출 한 경우에는 인사상 조치를 취할 수 있다.
- ⑤ 사원이 지각.조퇴.외출을하여 근로를 제공하지 아니할 경우 해당급여를 임금에서 공제할 수 있다.
- ⑥ 사원이 동의할 경우 지각.조퇴.외출 누계 8시간당 연차휴가 1일을 사용한 것으로 처리할 수 있다.

제17조 (근태의 평정)

회사는 사원의 결근, 지각, 조퇴, 외출 등에 관한 사항을 인사고과, 승진 등의 인사관리에 반영할 수 있다.

제18조 (출입금지)

회사는 다른 각 호에 해당하는 사원에 대하여 회사 출입을 금지하거나 통제할 수 있다.

1. 보건의료관계법령 등에서 정한 바에 따라 다른 사원에게 질병 감염의 우려가 있는 경우
2. 회사의 질서를 위반하여 회사 구성원에게 피해를 주거나 유해, 위험 등이 발생할 수 있다고 인정되는 경우
3. 회사업무와 관련이 없는 화기, 흥기, 불온선전물 등을 소지하거나 소지할 가능성이 있는 경우
4. 관계법령 또는 본 규칙에 의하여 출근을 정지 당한 경우
5. 업무를 방해하거나 방해할 우려가 있는 경우
6. 기타 회사 경영상 출입금지가 필요하다고 대표이사가 인정하는 경우

제19조(공민권행사 및 공의 직무 수행)

- ① 회사는 사원이 근무시간 중 선거권, 그 밖의 공민권을 행사하거나 공(公)의 직무를 수행하기 위하여 필요한 시간을 청구할 경우 이를 거부할 수 없다.
- ② 회사는 제1항의 권리 행사나 공(公)의 직무를 수행하는데 지장이 없는 범위 내에서 사원이 청구한 시간을 변경할 수 있다.

제20조(출장)

- ① 회사는 업무수행을 위하여 필요한 경우 사원에게 출장을 명할 수 있다.
- ② 회사는 행선지별 여비, 숙박비, 현지교통비 등 출장 비용을 실비 범위 내에서 지급한다.
- ③ 출장 신청방법등 기타 필요한 사항에 대하여는 별도의 규정으로 정할 수 있다.

제4장 인 사

제1절 인사위원회

제21조(인사위원회의 구성)

- ① 인사위원회는 대표이사를 포함하여 부서장(또는 그에 준하는 직급의 사원)과 근로자위원 등 사원

의 이해관계를 대변할 수 있는 사원 중에서 대표이사가 임명하는 자로 총 5명 이내로 구성한다. 이때 대표이사는 근로자위원 등 사원의 이해관계를 대변할 수 있는 사원을 최소 1명 이상 포함되도록 한다.

② 위원회의 위원장은 대표이사 또는 대표이사가 위임한 자로 한다.

③ 위원회에는 인사(총무)담당자 1명을 간사로 둔다.

제22조(위원회의 기능)

위원회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.

1. 사원의 표창에 관한 사항
2. 사원의 징계에 관한 사항
3. 그 밖에 사원의 인사에 관하여 위원회의 의결이 필요한 사항

제23조(위원회의 소집 및 운영)

① 위원회는 의결사항이 있을 경우 위원장이 소집한다.

② 위원장은 회의를 소집하고자 하는 경우 원칙적으로 회의 개최 7일 전에 회의일시, 장소, 의제 등을 각 위원에게 통보한다.

③ 위원회는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 징계에 관한 사항은 재적위원 3분의 2 이상의 찬성으로 의결한다.

④ 위원장은 표결권을 가지며 가부동수일 때에는 결정권을 가진다.

⑤ 위원회의 회의는 공개하지 아니하며 회의내용과 관련된 사항은 누설하여서는 아니 된다. 다만, 위원회의 의결로 공개할 수 있다.

⑥ 위원회의 의결사항이 특정위원에 관한 사항을 의결할 때에는 당해위원은 그 건의 의결에 참여할 수 없다.

⑦ 위원회의 운영방법 등 기타 필요한 사항에 대하여는 별도의 규정으로 정할 수 있다.

제2절 배치·전직 및 승진

제24조(배치, 전직, 승진)

① 회사는 사원의 능력, 적성, 경력 등을 고려하여 부서의 배치, 전직, 승진 등 인사발령을 하며, 사원은 정당한 사유 없이 이를 거부할 수 없다.

② 회사는 제1항에 따른 인사발령을 할 때 합리적인 이유 없이 성별, 장애, 연령, 고용형태 등을 이유로 차별하지 아니한다.

③ 제1항에 따른 인사발령의 기준 등 필요한 사항에 대하여는 별도의 규정으로 정한다.

제25조 (대기발령)

① 다음 각 호에 해당하는 사원에 대하여는 직위를 해제하고 6개월 이내의 대기를 명할 수 있다.

1. 징계처분 요구 중인 자에 대하여 필요하다고 인정되는 경우
2. 신체, 정신상의 이상으로 일정한 보직을 부여할 수 없는 경우

3. 근무성적이 연속하여 2회 이상 최하위 평정등급인 경우
4. 형사사건으로 기소된 자 (약식명령이 청구된 자는 제외한다)
5. 보직(담당) 업무가 없어진 경우
6. 기타 인사관리상 부득이하다고 인정되는 경우

② 대기발령 된 사원은 직무를 수행할 수 없으며, 회사는 그 사원의 능력회복이나 태도 개선을 위하여 과제의 부여 등 특별한 조치를 취할 수 있다.

③ 회사는 대기발령 기간 동안 사원을 회사 내의 일정장소에 대기하게 하거나 회사로의 출근을 금지시킬 수 있다. 이 경우 대기발령자는 대기발령 기간에도 회사가 지정하는 곳으로 출근하는 등 회사의 지시에 충실히 따라야 한다.

④ 제1항 제2호, 제3호의 경우 대기발령의 만료기간이 경과하였음에도 불구하고 대기발령의 사유가 소멸되지 아니한 경우 당연퇴직 한다.

⑤ 대기발령 중 근로를 제공하는 경우 본래 급여를 지급하나, 자택대기 등 근로를 제공하지 않는 대기발령의 경우 평균임금의 70%를 지급한다. 다만, 회사의 결정에 따라 별도로 정한 기준에 의해 산정된 임금을 지급할 수 있다.

제3절 휴직 및 복직

제26조(휴직사유 및 기간)

① 사원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 휴직을 원하는 경우 다음 각 호의 구분에 따른 기간을 고려하여 휴직을 시작하려는 날의 30일 전까지 회사에 휴직원을 제출하여야 한다. 이 경우 제3호에 따른 휴직 외에는 무급을 원칙으로 한다.

1. 업무 외 질병, 부상, 장애 등으로 장기 요양이 필요할 때: 3개월 범위 내에서 요양에 필요한 기간
2. 「병역법」에 따른 병역 복무를 마치기 위하여 징집 또는 소집된 경우: 징집 또는 소집기간
3. 회사가 지정하는 국내·외 연구기관 또는 교육기관 등에서 연수, 직무훈련 등을 하게 된 경우: 교육 및 연수등에 필요한 기간 또는 3개월 범위 내 기간
4. 임신 중인 여성 사원이 모성을 보호하거나 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀(입양한 자녀를 포함한다)를 가진 사원이 그 자녀의 양육을 위하여 필요한 경우(이하 이에 따른 휴직을 "육아휴직"이라 한다): 1년 이내(단, 다음 어느 하나에 해당하는 근로자의 경우 6개월 이내에서 추가로 육아휴직을 사용할 수 있다.)
 - 같은 자녀를 대상으로 부모가 모두 육아휴직을 각각 3개월 이상 사용한 경우의 부 또는 모
 - 「한부모가족지원법」 제4조제1호의 부 또는 모
 - 고용노동부령으로 정하는 장애아동의 부 또는 모
5. 사원이 조부모, 부모, 배우자, 배우자의 부모, 자녀 또는 손자녀(이하 "가족"이라 한다)의 질병, 사고, 노령으로 인하여 그 가족을 돌보기 위하여 필요한 경우(이하 이에 따른 휴직을 "가족돌봄휴직"이라 한다): 연간 90일 이내, 1회 30일 이상
6. 사원이 「공직선거법」에 따른 선거에 당선된 경우: 각 선출직별 임기
7. 기타 특별한 사유로 휴직이 필요하다고 회사가 인정하는 경우(3개월 이내)

② 휴직을 원하는 사원은 휴직개시 최소 30일 전까지 증빙서류와 함께 예상되는 휴직일수와 상황을

명확히 기재한 휴직원을 소속장에게 사전에 제출하여야 한다. 단 긴급 질병등 부득이한 경우 그 기간을 7일 전 또는 사후 보완하도록 한다.

③ 휴직기간 중 사원으로서의 신분은 보유하나 직무에 종사하지 못한다.

④ 휴직기간은 법률 등에 따라 임금 지급 의무가 부여된 경우를 제외하고는 당해 휴직기간 동안의 임금은 지급되지 않는다.

⑤ 제1항 제4호의 육아휴직 및 제5호의 가족돌봄휴직 등 관계 법령에서 근속기간 산입을 정한 휴직기간은 근속기간에 산입한다. 다만, 제1항 제1호, 제2호, 제3호, 제6호 및 제7호에 따른 휴직기간의 경우에는 휴직의 사유, 기간, 경위, 회사의 승인 사유, 사원의 귀책 여부, 회사 업무상 필요성 등을 종합적으로 고려하여 법령에 위반되지 않는 범위에서 승진, 포상, 복리후생, 기타 회사 내부 기준상 근속기간 산입 여부를 달리 정할 수 있다.

⑥ 사원이 휴직신청을 하지 않거나 휴직관련증명서를 첨부하지 않을 때는 무단결근으로 간주한다.

⑦ 사원은 휴직기간 중이라도 회사의 제 규정을 준수하여야 하며, 타 직업에 종사하거나 겸직할 수 없다.

제27조(휴직명령)

① 회사는 사원이 휴직원을 제출하면 이를 심사하여 휴직명령 여부를 결정하여 사원에게 서면(전자문서를 포함한다)으로 통보한다.

② 회사는 휴직사유가 제26조 제4호, 제5호에 해당하는 경우라도 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 휴직명령을 하지 않을 수 있다.

1. 육아휴직을 시작하려는 날의 전날까지 계속 근로한 기간이 6개월 미만인 경우

③ 회사는 휴직사유가 제26조제5호에 해당하는 경우라도 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 휴직명령을 하지 않을 수 있다. 다만, 이 경우 회사는 업무를 시작하고 마치는 시간의 조정, 연장근로의 제한 또는 근로시간의 단축·탄력적 운영 등 가족돌봄휴직을 신청한 사원을 지원하기 위하여 필요한 조치를 하도록 노력한다.

1. 가족돌봄휴직을 시작하려는 날의 전날까지 계속 근로한 기간이 6개월 미만인 경우

2. 가족돌봄휴직을 신청한 사원 외에 가족이 돌봄이 필요한 가족을 돌볼 수 있는 경우

3. 회사가 직업안정기관에 구인신청을 하고 14일 이상 대체인력을 채용하기 위하여 노력하였으나 대체인력을 채용하지 못한 경우

4. 사원의 가족돌봄휴직으로 인하여 정상적인 사업 운영에 중대한 지장이 초래되는 것으로 증명되는 경우

5. 조부모 또는 손자녀를 돌보기 위한 경우에는 신청한 사원 외에 조부모의 직계비속 또는 손자녀의 직계존속이 있는 경우(다만, 조부모의 직계비속 또는 손자녀의 직계존속에게 질병, 노령, 장애 또는 미성년 등의 사유가 있어 신청한 사원이 돌봐야 하는 경우는 제외한다.)

④ 사원이 자녀 출생 후 18개월 이내에 육아휴직을 시작하려는 경우에는 출산전후휴가(배우자 출산휴가)를 신청할 때 육아휴직을 함께 신청할 수 있다.

제28조(준수사항)

① 휴직자는 휴직기간 중 거주지의 변동 등의 사유가 있을 때에는 지체 없이 회사에 그 사실을 알려야 한다.

② 회사는 사원이 육아휴직하는 경우 고용보험법령이 정하는 육아휴직급여를 받을 수 있도록 증빙서류를 제공하는 등 적극 협조한다.

제29조(복직)

- ① 사원은 휴직기간 만료일 7일 전까지 복직원을 제출하여야 한다. 다만, 휴직기간의 연장이 필요한 경우에는 휴직기간 만료일 30일 전까지 그 사유를 명시하여 승인을 신청하여야 한다.
- ② 제1항 단서의 경우 회사는 신청일부터 30일 내에 휴직사유별 기간의 범위 내에서 휴직기간의 연장 승인 여부를 결정하여 서면으로 통보한다.
- ③ 사원은 휴직기간 중 휴직사유가 소멸되었을 때에는 지체없이 복직원을 제출해야 한다.
- ④ 회사는 휴직 중인 사원으로부터 복직원을 제출 받은 경우에는 최대한 빠른 시일 내에 휴직 전의 직무에 복직시키도록 노력하되, 부득이한 경우에는 그와 유사한 업무나 동등한 수준의 급여가 지급되는 직무로 복귀시키도록 노력한다.

제30조(근속기간의 계산 등)

- ① 휴직기간은 원칙적으로 근속기간에 산입한다. 다만, 관계 법령에서 달리 정하거나 제26조 제5항에 따라 회사 내부 기준상 근속기간 산입 여부를 달리 정한 경우에는 그에 따른다.
- ② 제1항에도 불구하고 퇴직급여, 연차유급휴가, 평균임금 산정 등 법령상 계속근로기간 또는 평균임금 산정기간의 산입·제외 여부가 문제되는 사항은 관계 법령에서 정하는 바에 따른다.

제5장 근로시간

제31조(근로시간)

- ① 근로시간 산정을 위한 기준이 되는 1주는 유급주휴일을 포함하여 월요일부터 일요일까지 7일로 하고, 이 중 근무일은 월요일부터 금요일까지 5일이며, 매주 토요일은 무급휴무일로 한다.
- ② 1주간의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 40시간으로 한다. 다만, 18세 미만인 사원의 경우 1주간의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 35시간으로 한다.
- ③ 1일의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 09:00부터 18:00시까지 8시간으로 한다. 다만, 18세 미만 사원의 경우 1일의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 09:00부터 17:00까지 7시간으로 한다.
- ④ 회사는 업무의 변화, 직무의 내용 등 특수한 사정으로 회사가 필요하다고 인정하는 경우, 근로시간을 연장 또는 변경할 수 있다. 이 경우 사원은 정당한 이유가 없는 한 이에 따라야 한다.
- ⑤ 회사는 업무에 필요하다고 인정되는 경우 근로시간 외에 당직근무를 명할 수 있으며, 사원은 정당한 이유가 없는 한 이에 따라야 한다.

제32조(휴게)

- ① 휴게시간은 제31조 제3항의 근로시간 중 12:00시부터 13:00시까지로 한다. 다만, 업무 사정에 따라 휴게시간을 달리 정하여 운영할 수 있다.
- ② 제1항 단서에 따라 휴게시간을 달리 정할 경우 회사는 해당되는 사원에게 미리 공지한다.
- ③ 회사는 업무의 내용 등을 고려하여 제1항의 휴게시간을 분할하여 부여할 수 있다.
- ④ 사원은 휴게시간을 자유로이 이용할 수 있다. 다만, 회사를 이탈하여 업무에 영향을 줄 경우 사전에 회사에 신고하여야 한다.

제33조(탄력적 근로시간제)

① 회사는 업무상 필요한 경우에 2주간 이내의 일정한 단위기간을 평균하여 1주간의 근로시간이 제31조의 근로시간을 초과하지 않는 범위 내에서 특정일과 특정 주에 제31조의 근로시간을 초과하여 근로하게 할 수 있다. 다만, 특정주의 근로시간은 48시간을 초과할 수 없으며, 당사자 간의 합의가 있는 경우에는 법이 정한 한도 내에서 연장근로를 명할 수 있다.

② 회사는 사원대표와의 서면합의에 의하여 다음 각 호의 사항을 정한 때에는 3월 이내의 단위기간을 평균하여 1주간의 근로시간이 제31조의 근로시간을 초과하지 않는 범위 내에서 특정일과 특정 주에 제31조의 근로시간을 초과하여 근로하게 할 수 있다. 다만, 특정주의 근로시간은 52시간을, 특정일의 근로시간은 12시간을 초과할 수 없다.

1. 대상 사원의 범위
2. 단위기간(3월 이내의 일정한 기간으로 정하여야 한다)
3. 단위기간에 있어서의 근로일 및 당해 근로일별 근로시간
4. 기타 법이 정하는 사항

③ 제1항 및 제2항의 규정은 15세 이상 18세 미만의 사원과 임신 중인 여성 사원에 대하여는 적용하지 아니한다.

제34조(선택적 근로시간제)

① 회사는 업무의 시작 및 종료 시각을 사원의 결정에 맡기기로 한 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람에 대하여 「근로기준법」상 근로자대표와 서면으로 합의한 내용에 따라 「근로기준법」 제52조에 따른 선택적 근로시간제를 시행할 수 있다.

1. 전 사원 대상

② 제1항에 따른 선택적 근로시간제에 관하여 회사가 근로자대표와 서면으로 합의하여야 하는 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 대상 사원의 범위
2. 정산기간(1개월 이내의 일정한 기간으로 정한다)
3. 정산기간의 총 근로시간
4. 반드시 근로하여야 할 시간대를 정하는 경우에는 그 시작 및 종료 시각
5. 사원이 그의 결정에 따라 근로할 수 있는 시간대를 정하는 경우에는 그 시작 및 종료 시각
6. 표준근로시간(유급휴가 등의 계산 기준으로 회사가 근로자대표와 합의하여 정한 1일의 근로시간을 말한다)

③ 회사가 선택적 근로시간제를 시행하는 경우에는 정산기간을 평균하여 1주간의 근로시간이 40시간을 초과하지 아니하는 범위에서 1주에 40시간, 1일에 8시간을 초과하여 근로하게 할 수 있다.

④ 제1항 및 제2항에 따라 정산기간을 평균한 1주간의 근로시간이 40시간을 초과하지 않는 경우, 특정한 날 또는 주에 법정근로시간을 초과한 시간에 대하여는 가산수당을 지급하지 아니한다.

⑤ 15세 이상 18세 미만의 사원은 선택적 근로시간제를 적용하지 아니한다.

⑥ 선택적 근로시간에 대한 상세 운영은 별도 규정에 따른다.

제35조(간주근로시간제)

① 사원이 출장, 파견 등의 이유로 근로시간의 일부 또는 전부를 사업장 밖에서 근로하여 근로시간을 산정하기 어려운 경우에는 소정근로시간을 근로한 것으로 본다.

② 사원이 출장, 파견 등의 업무를 수행하기 위하여 통상적으로 소정근로시간을 초과하여 근로할 필요가 있는 경우에는 그 업무의 수행에 통상 필요한 시간을 근로한 것으로 본다. 다만, 근로자대표와 서면 합의를 통하여 이를 달리 정할 수 있다.

제36조(재량근로)

업무의 성질에 비추어 업무 수행 방법을 사원의 재량에 위임할 필요가 있는 업무로서 「근로기준법 시행령」에서 규정된 업무는 근로자대표와 서면 합의로 정한 시간을 근로한 것으로 본다. 서면 합의 시 다음 각 호의 사항을 명시하여야 한다.

1. 대상 업무
2. 회사가 업무의 수행 수단 및 시간 배분 등에 관하여 사원에게 구체적인 지시를 하지 아니한다는 내용
3. 근로시간의 산정은 그 서면 합의로 정하는 바에 따른다는 내용

제37조(연장·야간 및 휴일근로)

① 연장근로는 1주간 12시간을 한도로 사원의 동의하에 실시할 수 있다. 다만, 18세 미만 사원은 1일 1시간, 1주일에 5시간을 한도로 사원의 동의하에 실시할 수 있고, 산후 1년이 지나지 아니한 여성사원에 대하여는 단체협약이 있는 경우라도 1일 2시간, 1주 6시간, 1년 150시간을 한도로 사원의 동의하에 실시할 수 있으며, 임신 중인 여성사원은 연장근로를 실시할 수 없다.

② 연장근로에 대하여는 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 지급한다.

③ 제2항에도 불구하고 회사는 휴일근로에 대하여는 다음 각 호의 기준에 따라 가산하여 사원에게 지급한다.

1. 8시간 이내의 휴일근로: 통상임금의 100분의 50
2. 8시간을 초과한 휴일근로: 통상임금의 100분의 100

④ 회사는 야간근로(오후 10시부터 다음 날 오전 6시 사이의 근로를 말한다)에 대하여는 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 사원에게 지급한다.

⑤ 회사는 근로자대표와 서면 합의하여 연장·야간 및 휴일근로에 대하여 임금을 지급하는 것을 대신하여 휴가를 줄 수 있다.

제38조(야간 및 휴일근로의 제한)

① 18세 이상의 여성 사원을 오후 10시부터 오전 6시까지 근로하게 하거나 휴일에 근로를 시킬 경우 당해 사원의 동의를 얻어 실시한다.

② 임신부와 18세 미만인 사원에 대하여는 오후 10시부터 오전 6시까지의 시간 및 휴일에 근로를 시키지 않는 것을 원칙으로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당 하는 경우에는 그 시행 여부와 방법 등에 관하여 근로자대표와 성실히 협의한 후 고용노동부장관의 인가를 받아 야간 및 휴일근로를 실시할 수 있다.

1. 18세 미만자의 동의가 있는 경우
2. 산후 1년이 지나지 아니한 여성의 동의가 있는 경우
3. 임신 중의 여성이 명시적으로 청구하는 경우

제39조(근로시간 및 휴게·휴일의 적용제외)

① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사원에 대하여는 1주 40시간, 1일 8시간을 초과하여 연장근

로하거나 휴일에 근로하더라도 연장근로 및 휴일근로 가산임금을 지급하지 않는다.

1. 감시 . 단속적 업무로서 고용노동부장관의 승인을 받은 경우
 2. 관리 . 감독 업무 또는 기밀취급 업무에 종사하는 경우
- ② 제1항의 각 호에 해당하는 사원이 야간에 근로한 경우 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 지급한다.

제40조(기타)

본 장에서 정하지 아니한 근로시간 관련 세부사항은 회사의 별도 규정에서 정하는 바에 따른다.

제6장 휴일 . 휴가

제41조(유급휴일)

- ① 모든 사원의 주휴일은 매주 일요일로 한다. 다만, 개별 사원과 합의로 주휴일을 다른 날로 변경할 수 있다.
- ② 1주 동안 소정근로일을 개근한(결근이 없는) 사원에 대하여는 유급주휴일로 부여한다.
- ③ 노동절(5월 1일)과 회사의 창립기념일인 10월 24일은 유급휴일로 한다.
- ④ 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 공휴일(일요일 제외) 및 대체공휴일은 유급휴일로 한다. 다만, 근로자대표와 서면 합의한 경우 특정한 근로일로 대체할 수 있다.

제42조(연차유급휴가)

- ① 1년간 80퍼센트 이상 출근한 사원에게는 15일의 유급휴가를 준다.
- ② 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 사원 또는 1년간 80퍼센트 미만 출근한 사원에게 1개월 개근 시 1일의 유급휴가를 준다.
- ③ 3년 이상 근속한 사원에 대하여는 제1항 규정에 따른 휴가에 최초 1년을 초과하는 계속 근로연수 매 2년에 대하여 1일을 가산한 유급휴가를 주며, 가산휴가를 포함한 총 휴가일수는 25일을 한도로 한다.
- ④ 제1항 및 제2항을 적용하는 경우 다음 각 호의 어느하나에 해당하는 기간은 출근한 것으로 본다.
 1. 사원이 업무상의 부상 또는 질병으로 휴업한 기간
 2. 임신 중의 여성이 「근로기준법」 제74조제1항부터 제3항까지 규정에 따른 휴가로 휴업한 기간
 3. 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제19조제1항에 따른 육아휴직으로 휴업한 기간
 4. 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제19조의2제1항에 따른 육아기 근로시간 단축을 사용하여 단축된 근로시간
 5. 「근로기준법」 제74조제7항에 따른 임신기 근로시간 단축을 사용하여 단축된 근로시간
- ⑤ 회사는 인사노무관리의 편의상 회계연도 기준으로 연차유급휴가를 부여할 수 있다.

제43조(연차유급휴가의 사용)

- ① 회사는 연차유급휴가를 사원이 청구한 시기에 주어야 하고, 그 기간에 대하여는 통상임금을 지급

하여야 한다. 다만, 사원이 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 사업 운영에 막대한 지장이 있는 경우에는 그 시기를 변경할 수 있다.

② 연차유급휴가는 1년간 행사하지 아니하면 소멸된다. 다만, 회사의 귀책사유로 사용하지 못한 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 제2항에도 불구하고 회사와 사원 간에 합의하여 연차유급휴가를 이월 사용할 수 있도록 정할 수 있다.

④ 사원은 연차휴가를 사용하기 전에 회사의 승인을 받아야 한다.

⑤ 사용하지 못한 연차유급휴가에 대한 수당은 연차유급휴가 소멸 후 통상임금을 기준으로 지급한다.

제44조(연차유급휴가의 사용촉진)

① 회사는 제42조 제1항·제2항 및 제3항에 따른 연차유급휴가(계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 사원에게 발생한 유급휴가는 제외)의 사용을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 조치(이하 "사용촉진조치"라 한다)를 취할 수 있다. 회사의 사용촉진조치에도 불구하고 사원이 사용하지 아니한 연차유급휴가에 대하여는 금전으로 보상하지 아니한다.

1. 연차유급휴가 사용기간이 끝나기 6개월 전을 기준으로 10일 이내에 사원별로 사용하지 않은 휴가일수를 알려주고, 사원이 그 사용 시기를 정하여 회사에 통보하도록 서면으로 촉구할 것
2. 제1호에 따른 촉구에도 불구하고 사원이 촉구를 받은 때부터 10일 이내에 사용하지 않은 휴가의 전부 또는 일부의 사용 시기를 정하여 회사에 통보하지 않은 부분에 대하여 연차유급휴가 사용기간이 끝나기 2개월 전까지 회사가 사용 시기를 정하여 사원에게 서면으로 통지할 것

② 사용자가 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 사원에게 발생한 유급휴가의 사용을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 조치(이하 "사용촉진조치"라 한다)를 취할 수 있다. 회사의 사용촉진조치에도 불구하고 사원이 사용하지 아니한 연차유급휴가에 대하여는 금전으로 보상하지 아니한다.

1. 최초 1년의 근로기간이 끝나기 3개월 전을 기준으로 10일 이내에 회사가 사원별로 사용하지 아니한 휴가 일수를 알려주고, 사원이 그 사용 시기를 정하여 회사에 통보하도록 서면으로 촉구할 것. 다만, 회사가 서면 촉구한 후 발생한 휴가에 대해서는 최초 1년의 근로기간이 끝나기 1개월 전을 기준으로 5일 이내에 촉구하여야 함
2. 제1호에 따른 촉구에도 불구하고 사원은 촉구를 받은 때부터 10일 이내에 사용하지 아니한 휴가의 전부 또는 일부의 사용 시기를 정하여 회사에 통보하지 아니하면 최초 1년의 근로기간이 끝나기 1개월 전까지 회사가 사용하지 아니한 휴가의 사용 시기를 정하여 사원에게 서면으로 통보할 것. 다만, 제1호 단서에 따라 촉구한 휴가에 대해서는 최초 1년의 근로기간이 끝나기 10일 전까지 서면으로 통보하여야 함

제45조(연차유급휴가의 대체)

회사는 근로자대표와의 서면합의에 의하여 연차유급휴가일을 갈음하여 특정한 근로일에 사원을 휴무시킬 수 있다.

제46조(동/하기휴가)

사원은 1년 중 회사가 지정 한 시기에 동/하기휴가 중 1회에 한하여 실시할 수 있다.

제47조(경조사 휴가)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 범위에서 사원의 신청에 따라 유급의 경조사휴가를 부여한다.

1. 본인의 결혼: 5일
2. 본인 . 배우자의 부모 또는 배우자의 사망: 5일
3. 본인 . 배우자의 조부모 또는 외조부모의 사망: 3일
4. 자녀 또는 그 자녀의 배우자의 사망: 5일
5. 본인 . 배우자의 형제·자매 사망 : 3일

② 제1항에 각 호에 따른 경조사 휴가기간 중 휴일 또는 휴무일이 포함되어 있는 경우에는 이를 포함하여 휴가기간을 계산한다.

③ 본 조에서 정하지 아니한 경조사 휴가의 신청 절차, 사용 기준, 증빙서류 제출, 휴가 사용 시기 등 세부사항은 회사의 별도 규정에서 정하는 바에 따른다.

제48조(배우자 출산휴가)

① 회사는 사원이 배우자의 출산을 이유로 휴가를 청구하는 경우 근무일 기준으로 20일의 유급휴가를 부여한다. 다만, 유급휴가 임금 지급시 사원이 고용보험에서 배우자 출산휴가급여를 지급받은 경우에는 그 금액을 제외한 나머지 차액을 지급한다.

② 제1항에 따른 휴가는 사원의 배우자가 출산한 날로부터 120일이 지나면 사용할 수 없다.

③ 제1항에 따른 휴가는 3회에 한하여 나누어 사용할 수 있다.

제49조(생리휴가)

회사는 여성 사원이 청구하는 경우 월 1일의 무급생리휴가를 부여한다.

제50조(병가)

① 회사는 사원이 업무 외 질병·부상 등으로 병가를 신청하는 경우에는 연간 60일을 초과하지 않는 범위 내에서 병가를 허가할 수 있다. 이 경우 병가기간은 무급으로 한다.

② 상해나 질병 등으로 1주 이상 계속 결근 시에는 검진의사의 진단서를 첨부하여야 한다.

제51조(난임치료휴가)

① 회사는 사원이 인공수정 또는 체외수정 등 난임치료를 받기 위하여 휴가(이하 "난임치료휴가"라 한다)를 청구하는 경우에 연간 6일 이내의 휴가를 주어야 하며, 이 경우 최초 2일은 유급으로 한다. 다만, 해당 사원이 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우에는 사원과 협의하여 그 시기를 변경할 수 있다.

② 난임치료휴가를 신청하려는 사원은 난임치료휴가를 사용하려는 날, 난임치료휴가 신청 연월일 등에 대한 사항을 적은 문서(전자문서를 포함한다)를 회사에 제출해야 한다.

③ 회사는 난임치료휴가를 신청한 사원에게 난임치료를 받을 사실을 증명할 수 있는 서류의 제출을 요구할 수 있다.

제52조(가족돌봄휴가)

① 회사는 사원이 가족의 질병, 사고, 노령 또는 자녀의 양육으로 인하여 긴급하게 그 가족을 돌보기 위한 휴가(이하 "가족돌봄휴가"라 한다)를 신청하는 경우 이를 허용하여야 한다. 다만, 사원이 청구한 시기에 가족돌봄휴가를 주는 것이 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우에는 사

원과 협의하여 그 시기를 변경할 수 있다.

② 가족돌봄휴가 기간은 연간 최장 10일[고용노동부 장관의 고시로 가족돌봄휴가 기간이 연장되는 경우 20일(「한부모가족지원법」 제4조제1호의 모 또는 부에 해당하는 사원의 경우 25일) 이내]로 한다. 다만, 가족돌봄휴가 기간은 가족돌봄휴직 기간에 포함된다.

③ 제1항에도 불구하고 조부모 또는 손자녀를 돌보기 위한 경우에는 신청한 사원 외에 조부모의 직계비속 또는 손자녀의 직계존속이 있는 경우 휴가를 허용하지 아니할 수 있다(다만, 조부모의 직계비속 또는 손자녀의 직계존속에게 질병, 노령, 장애 또는 미성년 등의 사유가 있어 신청한 사원이 돌봐야 하는 경우는 제외한다.)

제7장 모성보호 및 일·가정 양립 지원

제53조(임산부의 보호)

① 임신 중의 여성 사원에게는 출산 전과 출산 후를 통하여 90일(미숙아를 출산한 경우에는 100일, 한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 120일)의 출산전후휴가를 준다. 이 경우 반드시 출산 후에 45일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 60일) 이상 부여한다.

② 임신 중인 여성 사원이 유산의 경험 등 「근로기준법 시행령」 제43조제1항이 정하는 사유로 제1항의 휴가를 청구하는 경우 출산 전 어느 때라도 휴가를 나누어 사용할 수 있도록 한다. 이 경우 출산 후의 휴가 기간은 연속하여 45일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 60일) 이상이 되어야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 휴가 기간 중 최초 60일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우는 최초 75일)은 유급으로 부여하되, 유급휴가기간에 대한 임금 지급시 사원이 고용보험법에 따라 지급받은 출산전후휴가 등 급여액이 있으면 그 금액을 제외한 나머지 차액을 지급한다.

④ 임신 중인 여성 사원이 유산 또는 사산한 경우로서 해당 사원이 청구하는 경우에는 다음 각 호에 따른 휴가를 부여한다. 다만, 「모자보건법」에서 허용되지 않는 인공중절 수술은 제외한다.

1. 유산 또는 사산한 여성 사원의 임신기간이 15주 이내인 경우

: 유산 또는 사산한 날로부터 10일까지

2. 유산 또는 사산한 여성 사원의 임신기간이 16주 이상 21주 이내인 경우

: 유산 또는 사산한 날로부터 30일까지

3. 유산 또는 사산한 여성 사원의 임신기간이 22주 이상 27주 이내인 경우

: 유산 또는 사산한 날로부터 60일까지

4. 임신기간이 28주 이상인 경우: 유산 또는 사산한 날로부터 90일까지

⑤ 회사는 사원이 출산전후휴가 급여 등을 신청할 경우 고용보험법에 따라 출산전후휴가 급여 등을 받을 수 있도록 증빙서류를 제공하는 등 적극 협조한다.

⑥ 임신 중의 여성 사원에게는 연장근로를 시키지 아니하며, 그 사원의 요구가 있는 경우 쉬운 종류의 근로로 전환시킨다.

⑦ 회사는 임신 후 12주 이내 또는 32주 이후에 있는 여성 사원(「근로기준법 시행규칙」 제12조의3에서 정하는 유산, 조산 등 위험이 있는 여성 근로자의 경우 임신 전 기간)이 1일 2시간의 근로시간 단축을 신청하는 경우 이를 허용하여야 한다. 다만, 1일 근로시간이 8시간 미만인 사원에 대하여는

1일 근로시간이 6시간이 되도록 근로시간 단축을 허용할 수 있다.

⑧ 회사는 제7항에 따른 근로시간 단축을 이유로 해당 사원의 임금을 삭감하지 아니한다.

⑨ 회사는 임신중인 여성 사원이 1일 소정근로시간을 유지하면서 업무의 시작 및 종료 시각의 변경을 신청하는 경우 이를 허용하여야 한다. 다만, 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우 등 「근로기준법 시행령」 제43조의3제2항 각호에 해당하는 경우에는 그러지 아니하다.

⑩ 회사는 임신부 등 여성 사원에게 「근로기준법」 제65조에 따른 도덕상 또는 보건상의 유해·위험한 직종에 근로시키지 아니한다.

제54조(태아검진 시간의 허용 등)

① 회사는 임신한 여성 사원이 「모자보건법」 제10조에 따른 임신부 정기건강진단을 받는데 필요한 시간을 청구하는 경우 이를 허용한다.

1. 사원은 검진에 소요되는 시간을 확인 할 수 있는 증빙서류를 제출한다.

② 회사는 제1항에 따른 건강진단 시간을 이유로 사원의 임금을 삭감하지 아니한다.

제55조(육아기 근로시간 단축)

① 회사는 근로자가 만 12세 이하 또는 초등학교 6학년 이하의 자녀를 양육하기 위해 근로시간의 단축(이하 "육아기 근로시간 단축"이라 한다)을 신청하는 경우에는 이를 허용하여야 한다. 다만, 단축 개시예정일의 전날까지 해당 사업에서 계속 근로한 기간이 6개월 미만인 경우, 대체인력 채용이 불가능한 경우, 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우 등 「남녀고용평등법 시행령」 제15조의2에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 회사가 육아기 근로시간 단축을 허용하지 아니하는 경우에는 해당 사원에게 그 사유를 서면으로 통보하고 육아휴직을 사용하게 하거나 그 밖의 조치를 통하여 지원할 수 있는지를 해당 사원과 협의하여야 한다.

③ 회사가 해당 사원에게 육아기 근로시간 단축을 허용하는 경우 단축 후 근로시간은 주당 15시간 이상이어야 하고 35시간을 넘어서는 아니 된다.

④ 육아기 근로시간 단축의 기간은 1년 이내로 한다. 다만, 사원이 제26조제4호에 따른 육아휴직 기간(제26조제4호에서 추가된 육아휴직 6개월은 제외) 중 사용하지 아니한 기간이 있으면 그 기간의 두 배를 가산한 기간 이내로 한다.

⑤ 회사는 사원이 육아기 근로시간 단축을 사용할 경우 고용보험법령이 정하는 육아기 근로시간 단축 급여를 받을 수 있도록 증빙서류를 제공하는 등 적극 협조한다.

제56조(육아기 근로시간 단축 중 근로조건 등)

① 회사는 제55조에 따라 육아기 근로시간 단축을 하고 있는 사원에 대하여 근로시간에 비례하여 적용하는 경우 외에는 육아기 근로시간 단축을 이유로 그 근로조건을 불리하게 하지 아니한다.

② 제55조에 따라 육아기 근로시간 단축을 한 사원의 근로조건(육아기 근로시간 단축 후 근로시간을 포함한다)은 회사와 그 사원 간에 서면으로 정한다.

③ 회사는 제55조에 따라 육아기 근로시간 단축을 하고 있는 사원에게 단축된 근로시간 외에 연장근로를 요구할 수 없다. 다만, 그 사원이 명시적으로 청구하는 경우에는 회사는 주 12시간 이내에서 연장근로를 시킬 수 있다.

④ 육아기 근로시간 단축을 한 사원에 대하여 「근로기준법」 제2조제6호에 따른 평균임금을 산정하는 경우에는 그 사원의 육아기 근로시간 단축 기간을 평균임금 산정기간에서 제외한다.

제57조(육아휴직과 육아기 근로시간 단축의 사용형태)

육아휴직 및 육아기 근로시간 단축의 사용형태는 다음과 같다.

1. 사원은 육아휴직을 3회에 한정하여 나누어 사용할 수 있다. 이 경우 임신 중인 여성 사원이 모성보호를 위하여 육아휴직을 사용한 횟수는 육아휴직을 나누어 사용한 횟수에 포함하지 아니한다.
2. 사원은 육아기 근로시간 단축을 나누어 사용할 수 있다. 이 경우 나누어 사용하는 1회의 기간은 1개월(근로계약기간의 만료로 1개월 이상 근로시간 단축을 사용할 수 없는 기간제사원에 대해서는 남은 근로계약기간을 말한다) 이상이 되어야 한다.

제58조(육아시간)

생후 1년 미만의 아동이 있는 여성 사원의 청구가 있는 경우 휴게시간 외에 1일 2회 각 30분씩 유급 수유시간을 준다.

제59조(가족돌봄 등을 위한 근로시간 단축)

① 회사는 사원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 근로시간의 단축을 신청하는 경우에 이를 허용하여야 한다. 다만, 대체인력 채용이 불가능한 경우, 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우 등 「남녀고용평등법 시행령」으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 사원이 가족의 질병, 사고, 노령으로 인하여 그 가족을 돌보기 위한 경우
2. 사원 자신의 질병이나 사고로 인한 부상 등의 사유로 자신의 건강을 돌보기 위한 경우
3. 55세 이상의 사원이 은퇴를 준비하기 위한 경우
4. 사원의 학업을 위한 경우

② 회사가 근로시간 단축을 허용하지 아니하는 경우에는 해당 사원에게 그 사유를 서면으로 통보하고 휴직을 사용하게 하거나 그 밖의 조치를 통하여 지원할 수 있는지를 해당 사원과 협의하여야 한다.

③ 회사가 해당 사원에게 근로시간 단축을 허용하는 경우 단축 후 근로시간은 주당 15시간 이상이어야 하고 30시간을 넘어서는 아니 된다.

④ 근로시간 단축의 기간은 1년 이내로 한다. 다만, 제1항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 사원은 합리적 이유가 있는 경우에 추가로 2년의 범위 안에서 근로시간 단축의 기간을 연장할 수 있다.

⑤ 회사는 근로시간 단축을 이유로 해당 사원에게 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

⑥ 회사는 사원의 근로시간 단축기간이 끝난 후에 그 사원을 근로시간 단축 전과 같은 업무 또는 같은 수준의 임금을 지급하는 직무에 복귀시켜야 한다.

⑦ 가족돌봄 등을 위한 근로시간 단축 시 무급을 원칙으로 한다.

제8장 임 금

제60조(임금의 구성항목)

- ① 사원에 대한 임금은 기본급 및 기타 제 수당과 연장·야간·휴일근로수당 등 법정수당으로 구성한다.
- ② 법령 기준 근로시간을 초과하여 근로한 경우, 야간(22:00~06:00)에 근로한 경우, 휴일에 근로한 경우에는 법령 기준에 따라 가산하여 지급한다.
- ③ 제2항의 가산을 위한 통상임금에 산입하는 임금의 범위는 기본급, 기타 제 수당등으로 하되, 시간급 통상임금은 월 통상임금을 나누어 계산한다.
- ④ 회사는 연장근로수당, 휴일근로수당, 야간근로수당 등 법정수당을 포함하는 포괄임금제를 적용할 수 있다.

제61조(임금의 계산 및 지급방법)

- ① 임금은 매월 초일부터 말일까지를 산정기간으로 하여 익월의 05일 사원에게 직접 지급하거나 사원이 지정한 사원 명의의 예금계좌에 입금하여 지급한다. 다만, 지급일이 휴일인 경우에는 그 전일에 지급한다.
- ② 회사는 사원에게 임금을 지급하는 때에 임금의 총액, 구성항목, 계산방법, 공제내역, 지급일 등을 기재한 임금명세서를 서면(전자문서를 포함한다)으로 교부한다.
- ③ 회사는 최저임금의 적용을 받는 사원에게 최저임금액 이상의 임금을 지급하여야 한다.
- ④ 개인별 연봉조정협약이 지연되거나 개인별 연봉이 체결되지 않은 경우에는 직전년도 연봉계약을 기준으로 임금을 지급한다.
- ⑤ 중도의 입사, 퇴사, 복직할 경우에는 당월에 한하여 근무일에 일할 계산을 한다. 다만, 급여를 일할 계산할 때에는 30 분의 1을 가지고 1일분으로 한다.
- ⑥ 급여계산에 있어 첫 자리 미만의 단수가 있을 때 소수점 미만은 사사오입 한다.

제62조 (임금지급)

- ① 사원의 임금은 특별히 정한 것을 제외하고는 매월 1회 이상 통화로서 직접 사원에게 그 전액을 지급한다.
- ② 전항의 규정에 불구하고 다음 각 호에 해당하는 것은 임금 지급 시 공제할 수 있다.
 - 1. 국가 또는 지방자치단체가 징수하는 세금
 - 2. 회사가 지급한 가불금 (단, 사전에 가불금 공제 동의서 징구)
 - 3. 법정 사회보험료
 - 4. 감급의 제재에 해당하는 금액
 - 5. 기타 법령 또는 노사 간의 합의에 따라 공제하기로 정한 금액
- ③ 임금은 본인의 예금계좌로 지급한다.

제63조 (임금조정)

- ① 회사는 사원의 능력, 태도, 업적, 성과 등을 평가하여 그 결과에 따라 임금을 조정할 수 있다.
- ② 연봉은 회사의 경영사정 및 고과평가에 의하여 결정된다.
- ③ 회사 경영 등을 이유로 승급 또는 승격에 의한 급여의 증액을 하지 않을 수 있다.

제64조 (기간 산정의 기산일)

- ① 임금의 변경을 수반하는 사규의 개정, 신규채용, 직급변경, 보직변경, 휴직, 복직, 퇴직 등 사원의

신분상의 변동이 있는 경우 임금의 계산은 그 시행일 또는 발령일을 기산일로부터 일할 계산하여 급여지급일에 지급한다.

② 신규채용자의 경우 입사하여 급여지급일까지의 근속일이 15일 미만인 경우에는 다음 달 급여일에 지급할 수 있다.

제65조(비상시 지급)

사원이 다음 각 호의 사유로 청구하는 경우에는 지급기일 전이라도 이미 제공한 근로에 대한 임금을 지급한다.

1. 사원 또는 그의 수입에 의하여 생활을 유지하는 자의 출산, 질병 또는 재해의 비용에 충당하는 경우
2. 사원 또는 그의 수입에 의하여 생계를 유지하는 자의 혼인 또는 사망 시 그 비용에 충당하는 경우
3. 사원이 부득이한 사정으로 1주일 이상 귀향하는 경우

제66조(휴업수당)

① 회사의 귀책사유로 휴업하는 경우에는 휴업기간 동안 사원에게 평균임금의 100분의 70의 수당을 지급한다. 다만, 평균임금의 100분의 70에 해당하는 금액이 통상임금을 초과하는 경우에는 통상임금으로 지급한다.

② 회사는 부득이한 사유로 사업을 계속하는 것이 불가능한 경우에는 노동위원회의 승인을 받아 제1항에 정한 금액에 못 미치는 휴업수당을 지급할 수 있다.

제67조(기타)

① 본 조에서 정하지 아니한 임금관련 사항은 회사의 별도 규정에서 정하는 바에 따른다.

제9장 퇴직 . 해고 등

제68조(퇴직 및 퇴직일)

① 회사는 사원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 사원을 퇴직시킬 수 있다.

1. 사직 하였을 때
2. 사망 또는 실종선고를 받았을 때
3. 피성년후견인 또는 피한정후견인 선고를 받았을 때
4. 근로계약기간이 만료 되었을 때
5. 형사사건으로 소추된 후 금고이상의 형이 확정되어 근로를 제공할 수 없게 되었을 때
6. 휴직기간이 만료되거나 휴직사유가 종료되었음에도 본 규칙에서 정한 절차를 거치지 아니하여 복직하지 아니한 때
7. 정기 또는 수시 검진 결과 취업 부적격자로 판정된 때
8. 업무상 필수적인 자격 또는 면허 등 자격요건이 정지 또는 박탈당하였을 때
9. 전염병 질환을 가져 다른 사원에게 질병을 전염시킬 염려가 있거나 또는 취업으로 병세가 악

화될 염려가 있을 때

10. 대기발령의 기간의 만료일이 경과하여도 대기발령의 사유가 소멸되지 아니한 때

11. 정년에 도달하였을 때

12. 기타 신체적, 정신적 장애 등 직무를 감당할 수 없음이 명백히 인정되는 때

② 제1항에 의한 퇴직의 퇴직일은 다음 각 호와 같다.

1. 사원이 퇴직일자를 명시한 사직원을 제출하여 수리된 경우, 사직원 상 퇴직일

2. 사원이 퇴직일자를 명시하지 아니하고 사직원을 제출한 경우, 이를 수리한 날. 다만, 회사는 업무의 인수인계를 위하여 사직원을 제출한 날로부터 30일을 넘지 않는 범위 내에서 퇴직일자를 지정하여 수리할 수 있다.

3. 사망한 날

4. 정년 되는 달의 말일

5. 근로계약기간이 만료된 날

6. 해고가 결정·통보된 경우, 해고일

③ 사직원을 제출한 자는 회사의 승인이 있을 때까지 종전의 직무에 종사하여야 하며, 성실하게 업무의 인수인계를 하여야 한다.

④ 사원이 제3항을 위반하여 손해가 발생할 경우 손해배상의 책임을 진다.

⑤ 제2항 제2호의 인수인계에 관한 세부사항은 별도의 규정에 따른다.

제69조 (금품청산)

사원이 사망 또는 퇴직한 경우에는 그 지급사유가 발생한 때로부터 14일 이내에 임금, 보상금, 퇴직금, 기타 근로관계상의 일체의 금품을 지급한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우 당사자 간의 합의로 기간을 연장할 수 있다.

제70조(해고)

사원이 다음 각 호의 경우와 같이 사회통념상 근로관계를 더 이상 존속하기 어렵다고 인정될 정당한 이유가 있는 경우 해고할 수 있다.

1. 신체 또는 정신상 장애로 직무를 감당할 수 없다고 인정되는 경우(의사의 소견이 있는 경우에만 함)

2. 휴직자로서 정당한 사유 없이 휴직기간 만료일 후 7일이 경과할 때까지 복직원을 제출하지 않은 경우

3. 징계위원회에서 해고가 결정된 경우

4. 기타 제1호 내지 제3호에 준하는 경우로서 정당한 이유가 있는 경우

제71조 (경영상이유로 한 고용조정)

① 회사는 경영상 이유에 의하여 사원을 감원하고자 할 경우 근로기준법에서 정한 기준에 따른다.

② 회사는 해고 후 3년 이내에 사원을 신규채용 하고자 할 경우 제1항의 사유로 해고한 사원을 우선적으로 고용하도록 노력한다.

제72조(해고의 제한)

① 사원이 업무상 부상 또는 질병의 요양을 위하여 휴업한 기간과 그 후 30일 동안은 해고하지 아

니한다. 다만, 「근로기준법」 제84조에 따라 일시보상을 하였을 경우에는 해고할 수 있다.

② 산전(産前)·산후(産後)의 여성 사원이 「근로기준법」에 따라 휴업한 기간과 그 후 30일 이내, 「남녀고용평등법」에 따른 육아휴직 기간 동안은 해고하지 아니한다.

제73조(해고의 통지)

① 회사는 사원을 해고하는 경우에는 서면으로 그 사유 및 날짜를 기재하여 통지한다.

② 회사는 제1항에 따라 해고를 통지하는 경우 해고일로부터 적어도 30일 전에 해고예고를 하거나, 30일 전에 해고예고를 하지 아니하였을 때에는 30일분의 통상임금을 지급한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 사원이 계속 근로한 기간이 3개월 미만인 경우

2. 천재·사변, 그 밖의 부득이한 사유로 사업을 계속하는 것이 불가능한 경우

3. 사원이 고의로 사업에 막대한 지장을 초래하거나 재산상 손해를 끼친 경우로서 「근로기준법 시행규칙」 별표에 정하는 사유에 해당하는 자

③ 사용자가 제2항에 따른 해고의 예고를 해고사유와 해고시기를 명시하여 서면으로 한 경우에는 제1항에 따른 통지를 한 것으로 본다.

제74조(정년)

정년은 만 60세가 되는 달의 말일로 한다.

제10장 퇴직급여

제75조(퇴직급여제도의 설정)

① 회사는 퇴직하는 사원에게 퇴직급여를 지급하기 위하여 「근로자퇴직급여 보장법」에 따른 확정급여형퇴직연금제도, 확정기여형퇴직연금제도 중 하나 이상의 제도를 설정할 수 있다.

② 회사는 제1항에도 불구하고 「근로자퇴직급여 보장법」 제4조제1항에 따라 계속근로기간이 1년 미만이거나, 4주간을 평균하여 1주간의 소정근로시간이 15시간 미만인 사원에 대하여는 퇴직급여를 지급하지 아니한다.

③ 확정급여형퇴직연금제도, 확정기여형퇴직연금제도의 가입대상, 가입기간, 부담금 납입수준 및 납입일 등 퇴직연금제도의 구체적인 운영에 관한 사항은 퇴직연금규약으로 정한다.

제76조(중도인출)

① 확정기여형퇴직연금제도에 가입한 사원은 「근로자퇴직급여 보장법」 제22조 및 동법 시행령 제14조에서 정한 사유가 있는 경우 퇴직하기 전에 퇴직연금사업자에게 적립금의 중도인출을 신청할 수 있다.

② 회사는 퇴직연금의 중도인출을 신청하는 사원의 요청이 있는 경우 관련 증빙서류의 제공에 응하여야 한다.

제77조(퇴직급여의 지급)

- ① 회사는 사원이 퇴직한 경우 사원이 지정한 개인형퇴직연금제도의 계정 또는 중소기업퇴직연금기금제도의 가입자부담금 계정으로 퇴직급여를 지급한다.
- ② 사원이 퇴직급여를 지급받을 개인형퇴직연금제도의 계정 또는 중소기업퇴직연금기금제도의 가입자부담금 계정을 지정하지 아니한 경우에는 사원 명의의 개인형퇴직연금제도의 계정으로 이전한다.

제11장 표창 및 징계

제78조(표창)

- ① 회사는 사원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 표창할 수 있다.
 - 1. 회사의 업무능률 향상에 현저한 공로가 인정된 자
 - 2. 회사의 영업활동에 크게 기여한 자
 - 3. 업무수행 성적이 우수한 자
 - 4. 안전보건 활동에 공적이 현저한 자
 - 5. 기타 표창의 필요가 인정되는 자
- ② 표창 대상자 및 표창의 방법은 위원회를 거쳐 결정한다.

제79조(징계)

- 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사원에 대하여 위원회의 의결을 거쳐 징계할 수 있다.
- 1. 부정 및 허위 등의 방법으로 채용된 자
 - 2. 업무상 비밀 및 기밀을 누설하여 회사에 피해를 입힌 자
 - 3. 회사의 명예 또는 신용에 손상을 입힌 자
 - 4. 회사의 영업을 방해하는 언행을 한 자
 - 5. 회사의 규율과 상사의 정당한 지시를 어겨 질서를 문란하게 한 자
 - 6. 정당한 이유 없이 회사의 물품 및 금품을 반출한 자
 - 7. 직무를 이용하여 부당한 이익을 취한 자
 - 8. 회사가 정한 복무규정을 위반한 자
 - 9. 직장 내 성희롱 행위를 한 자
 - 10. 다른 사원 등에 대하여 직장 내 괴롭힘 행위를 한 자
 - 11. 정당한 사유 없이 회사의 안전보건 질서를 위반한 자
 - 12. 기타 법령 위반 등 이에 준하는 행위로 직장질서를 문란하게 한 자

제80조(징계의 종류)

사원에 대한 징계의 종류는 다음과 같다.

- 1. 견책: 해당 사원에 대하여 경위서를 받고 문서로 견책한다.
- 2. 감봉(감급): 1회에 평균임금 1일분의 2분의 1, 총액은 월 급여 총액의 10분의 1을 초과하지 않는 범위의 금액을 감액한다. 다만, 그 기간은 1개월 이상 6개월 이내로 한다.
- 3. 정직: 중대 징계사유 발생 자에 대하여 3월 이내로 하고, 그 기간 중에 직무에 종사하지 못하며 그 기간 동안 임금을 지급하지 아니한다.
- 4. 해고: 근로계약을 해지한다.

제81조 (징계사유)

- ① 사원이 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 그 경중에 따라 이를 징계한다.
1. 회사의 제 규정 및 근무수칙을 위반한 경우
 2. 회사의 고객들로부터 불만을 야기해 물의를 일으킨 경우
 3. 고의 또는 과실로 회사에 손해를 끼치거나 업무 수행을 방해한 경우
 4. 회사의 금품 또는 물품을 횡령, 절취, 사취, 유용, 기타 이와 유사한 행위를 한 경우
 5. 근무시간 중 폭행, 협박, 음주(음주 상태로 출근한 경우도 포함한다), 도박 등을 한 경우 (근무 시간 외라도 사회적인 물의를 일으키거나 회사의 명예를 훼손한 경우도 포함한다.)
 6. 정당한 사유 없이 상사의 업무상 명령에 불복하여 규율과 질서를 문란하게 한 경우
 7. 직무상 감독자로서 책임을 다하지 못하여 회사의 기강을 문란하게 한 경우
 8. 회사나 상사 또는 사원상호간 비방 등으로 직장규율을 어지럽힌 경우
 9. 정당한 이유 없이 지각, 조퇴, 무단이탈, 무단결근, 태업을 하는 등 근무태만 및 직무에 불성실한 경우
 10. 범죄 등에 연루되어 회사의 명예 또는 신용을 손상케 하는 행위를 한 경우
 11. 채용 관련 서류 제출을 태만히 하거나 허위사실을 기재한 경우
 12. 사회통념상 비도덕, 비윤리적 행위를 하여 회사질서를 문란하게 한 경우
 13. 회사 내 성희롱 행위를 한 경우
 14. 회사의 허락 없이 영업 비밀을 외부로 유출 또는 제공한 경우
 15. 보고의 착오 또는 허위보고, 문서조작 등의 행위를 한 경우

제82조(징계심의)

- ① 위원회의 위원장은 징계의결을 위한 회의 7일 전까지 위원회의 위원들에게는 회의일시, 장소, 의제 등을, 징계대상 사원에게는 서면으로 별지2의 출석통지를 각 통보한다.
- ② 위원회는 징계사유를 조사한 서류와 입증자료 및 당사자의 진술 등 충분한 증거를 확보하여 공정하게 심의한다. 이 경우, 징계대상자가 위원회에 출석을 원하지 아니하거나 서면진술을 하였을 때는 진술권포기서 또는 서면진술서를 징구하여 기록에 첨부하고 서면심사만으로 징계의결을 할 수 있다.
- ③ 위원회의 위원이 징계대상자와 친족관계에 있거나 그 징계사유와 관계가 있을 때에는 그 위원은 그 징계의결에 관여하지 못한다.
- ④ 위원회는 의결 전에 해당사원에게 소명할 기회를 부여한다.
- ⑤ 위원회는 징계 대상자가 2회에 걸쳐 출석요구에 불응하거나 소명을 거부하는 경우 또는 소명을 포기 하는 의사를 표시하는 경우에는 소명 없이 징계의결 할 수 있다.
- ⑥ 위원회는 징계심의와 징계의결을 진행하고, 별지4의 징계의결서 등을 작성·보관하여야 한다.
- ⑦ 간사는 징계의결을 위한 회의에 참석하여 회의록을 작성하고 이를 보관한다.

제83조 (징계결과 통보)

- ① 징계대상자를 징계처분한 때에는 회사가 징계처분 사유를 기재한 징계처분사유설명서를 직접 또는 우편으로 통지한다.
- ② 제1항에도 불구하고 징계결과 통보가 어려운 경우 또는 구속, 행방불명, 무단결근에 따른 연락두절 등의 사유가 있는 경우 유선, 문자메시지, 메일 등을 통해 징계결과를 통지할 수 있으며, 이 경우

제1항의 징계통보를 한 것으로 본다. 단, 징계해고 시 해고사유와 시기를 기재한 해고통지서를 작성한 후 사원에게 통지한다.

제84조 (징계해고)

사원이 다음 각 호에 해당하는 경우에는 해고한다.

1. 근무를 불성실하게 하여 취업이 부적당하다고 인정되어 개선의 정이 없는 경우
2. 업무수행 능력이 현저히 부족하여 정상적인 업무가 어려운 경우
3. 무단으로 지각, 조퇴, 결근을 반복하여 업무수행의지가 없다고 판단되는 경우
4. 고의 또는 과실로 회사의 시설물 또는 기구를 파괴하거나 경영 질서를 문란하게 하여 손해를 끼친 경우
5. 부정한 방법으로 채용되거나 채용당시 중요한 경력의 사칭, 자격 등의 허위기재, 은폐, 결격사실이 발견된 경우
6. 회사의 공금을 유용·착복하거나 횡령, 배임한 경우
7. 회사의 영업상 기밀, 연구개발 및 재무, 회계, 경리 등의 영업 비밀을 누설한 경우
8. 협박 또는 폭행으로 업무 집행을 방해한 경우
9. 회사의 승인 없이 겸업 또는 겸직을 한 경우
10. 법령을 위반하여 형사유죄 판결을 받아 근무에 부적당한 경우
11. 회사 내외를 막론하고 상급자 또는 동료에 대하여 폭행, 폭언하였을 경우
12. 지위를 이용하여 부당한 이익을 취하거나 거래처로부터 이에 관한 증여, 향응을 받은 경우
13. 회사의 문서를 위조, 변조 또는 회사의 허락 없이 제3자에게 제공한 경우
14. 직장 내 성희롱을 하여 경영질서를 문란하게 한 경우
15. 수습기간 중 또는 만료 시 업무적격성이 부족하다고 판단되는 경우
16. 수차례 징계처분을 받았음에도 불구하고 개선의 여지가 없는 경우
17. 고용관계를 더 이상 지속시킬 수 없을 정도로 귀책사유가 있는 행위를 한 경우

제85조(재심절차)

- ① 징계처분을 받은 사원은 징계결정이 부당하다고 인정될 때 징계통보를 받은 날로부터 7일 이내에 서면으로 재심신청을 할 수 있다.
- ② 재심을 요청받은 경우 위원회는 10일 이내에 재심을 위한 회의를 개최하고 그 결과를 통보하여야 하며 그 절차는 제82조 및 제83조를 준용한다.

제12장 교육

제86조(교육시간)

이 규칙에서 규정한 교육은 근무시간 중에 실시하는 것을 원칙으로 하고 교육을 받는 시간은 근로를 제공한 것으로 본다. 다만, 사원과 합의로 근무시간 외에 직무교육을 받도록 할 수 있으며 이 경우의 처우에 관하여는 교육의 장소·일정 등을 고려하여 따로 정한다.

제87조(직무교육)

회사는 사원의 직무능력 향상을 위하여 필요한 경우 직무교육을 시킬 수 있으며 사원은 교육과정에 성실히 임하여야 한다.

제88조(장애인 인식개선 교육)

- ① 회사는 연 1회, 1시간 이상 장애에 대한 이해와 장애가 가지는 차이에 대한 존중, 직장 내 장애인의 인권, 장애인에 대한 차별금지 및 정당한 편의 제공, 장애인고용촉진 및 직업재활과 관련된 법과 제도 등을 내용으로 직장 내 장애인 인식개선 교육을 한다.
- ② 사업주 및 사원은 장애인 인식개선 교육을 받아야 한다.

제89조(개인정보보호교육)

- ① 회사는 「개인정보보호법」에 따른 개인정보취급자인 사원에 대하여 정기적으로 개인정보 보호에 필요한 교육을 실시한다.
- ② 개인정보취급자인 사원은 제1항에 따른 교육을 받아야 한다.

제13장 직장 내 괴롭힘의 금지

제90조(직장 내 괴롭힘 행위의 금지)

- ① 직장 내 괴롭힘 행위란 사용자, 사원이 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 사원 등에게 신체적, 정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 말한다.
- ② 누구든지 직장 내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 된다.

제91조(금지되는 직장 내 괴롭힘 행위)

회사에서 금지되는 직장 내 괴롭힘 행위는 다음 각 호와 같다.

1. 신체에 대하여 폭행하거나 협박하는 행위
2. 지속·반복적인 욕설이나 폭언
3. 다른 사원들 앞에서 또는 온라인상에서 모욕감을 주거나 개인사에 대한 소문을 퍼뜨리는 등 명예를 훼손하는 행위
4. 합리적 이유 없이 반복적으로 개인 심부름 등 사적인 용무를 지시하는 행위
5. 합리적 이유 없이 업무능력이나 성과를 인정하지 않거나 조롱하는 행위
6. 집단적으로 따돌리거나, 정당한 이유 없이 업무와 관련된 중요한 정보를 공유하지 않거나 또는 의사결정 과정에서 배제하거나 무시하는 행위
7. 정당한 이유 없이 상당기간 동안 근로계약서 등에 명시되어 있는 업무와 무관한 일을 지시하거나 근로계약서 등에 명시되어 있는 업무와 무관한 허드렛일만 시키는 행위
8. 정당한 이유 없이 상당기간 동안 일을 거의 주지 않는 행위
9. 그 밖에 업무의 적정범위를 넘어 사원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위

제92조(직장 내 괴롭힘 예방교육)

- ① 회사는 직장 내 괴롭힘 예방을 위한 교육(이하 “직장 내 괴롭힘 예방교육”이라 한다)을 연 1회 이상 실시한다.
- ② 사용자, 사원은 제1항에 따른 직장 내 괴롭힘 예방교육을 받아야 한다.
- ③ 직장 내 괴롭힘 예방교육의 내용은 다음 각 호와 같다.
 - 1. 직장 내 괴롭힘 행위의 정의
 - 2. 금지되는 직장 내 괴롭힘 행위
 - 3. 사내 직장 내 괴롭힘 신고·상담절차
 - 4. 사내 직장 내 괴롭힘 사건처리절차
 - 5. 직장 내 괴롭힘 피해자 보호를 위한 조치
 - 6. 직장 내 괴롭힘 행위자에 대한 조치
 - 7. 직장 내 괴롭힘 신고 등으로 인한 불리한 처우 금지
 - 8. 직장 내 괴롭힘 조사 관련 비밀 누설 금지
 - 9. 그 밖에 직장 내 괴롭힘 예방을 위한 내용
- ④ 회사는 직장 내 괴롭힘 예방교육의 주요 내용을 항상 게시하거나 열람할 수 있도록 조치한다.

제93조(직장 내 괴롭힘 예방·대응 조직)

회사 내 인사부서에 직장 내 괴롭힘의 예방·대응 업무를 총괄하여 담당하는 사원(이하 “예방·대응 담당자”라 한다)을 1명 이상 둔다.

제94조(사건의 접수)

- ① 누구든지 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 알게 된 경우 그 사실을 사용자 또는 예방·대응 담당자에게 신고할 수 있다.
- ② 사용자 또는 예방·대응 담당자는 제1항에 따른 신고가 있는 경우 또는 그 밖의 방법으로 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 인지한 경우 사건을 접수한다.

제95조(사건의 조사)

- ① 회사는 직장 내 괴롭힘 신고를 접수하거나 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 인지한 경우에는 지체 없이 그 사실 확인을 위하여 객관적으로 조사를 실시한다.
- ② 조사는 사용자 또는 예방·대응 담당자가 담당한다.
- ③ 조사가 종료되면 사용자에게 보고하며, 사건 당사자 등에게 사건 처리 결과와 판단 근거를 통지한다.
- ④ 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 조사한 사람, 조사 내용을 보고받은 사람 및 그 밖에 조사 과정에 참여한 사람은 조사 과정에서 알게 된 비밀을 피해자 의사에 반하여 다른 사람에게 누설하여서는 아니 된다. 다만, 조사와 관련된 내용을 사용자에게 보고하거나 관계 기관의 요청에 따라 필요한 정보를 제공하는 경우는 제외한다.

제96조(피해사원등의 보호)

- ① 회사는 조사기간 동안 피해를 입은 사원 또는 피해를 입었다고 주장하는 사원(이하 “피해사원등”이라 함)을 보호하기 위하여 필요한 경우 해당 피해사원등에 대하여 근무장소의 변경, 유급휴가 명령 등 적절한 조치를 하여야 한다. 다만 이 경우 회사는 피해사원등의 의사에 반하는 조치를 하지

않는다.

② 회사는 직장 내 괴롭힘이 인정된 경우 피해사원등이 요청하면 근무장소의 변경, 배치전환, 유급 휴가의 명령 등 적절한 조치를 한다.

③ 회사는 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 신고한 피해사원등에게 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하지 않는다.

제97조(직장 내 괴롭힘 사실의 확인 및 조치)

사용자는 직장 내 괴롭힘이 인정된 경우 지체 없이 행위자에 대하여 징계, 근무장소의 변경 등 필요한 조치를 한다. 이 경우 사용자는 징계 등의 조치를 하기 전에 그 조치에 대하여 피해사원등의 의견을 듣는다.

제98조(고객의 폭언 등에 대한 조치)

① 회사는 고객응대사원에 대하여 고객의 폭언, 폭행, 그 밖에 적정 범위를 벗어난 신체적·정신적 고통을 유발하는 행위(이하 '폭언등'이라 한다)로 인한 건강장해를 예방하기 위하여 폭언등을 하지 않도록 요청하는 문구를 게시하거나 음성으로 안내하고, 고객과의 문제 상황 발생 시 대처방법 등을 포함하는 고객응대업무 매뉴얼 마련과 이에 대한 교육을 실시한다.

② 업무와 관련하여 고객 등 제3자의 폭언등으로 사원이 건강장해가 발생하거나 발생할 현저할 우려가 있는 경우 회사는 해당 사원의 업무를 일시적으로 중단 또는 전환하거나 휴게시간을 연장, 폭언등으로 인한 건강장해 관련 치료 및 상담 지원, 폭언등으로 인한 고소 및 고발 또는 손해배상 청구 등을 하는데 필요한 조치 등을 한다.

③ 사원은 회사에게 고객 등 제3자의 폭언등에 따른 조치를 요구할 수 있고, 회사는 근로자의 요구를 이유로 해고 또는 그 밖의 불리한 처우를 하지 않는다.

제14장 직장 내 성희롱의 금지 및 예방

제99조(직장 내 성희롱의 금지)

누구든지 직장 내 성희롱을 하여서는 아니 된다.

제100조(직장 내 성희롱 예방교육)

① 회사는 직장 내 성희롱 예방교육을 연 1회 이상 실시한다.

② 사업주 및 사원은 제1항에 따른 성희롱 예방교육을 받아야 한다.

③ 직장 내 성희롱 예방교육의 내용에는 다음 각 호가 포함되도록 한다.

1. 직장 내 성희롱에 관한 법령
2. 회사의 직장 내 성희롱 발생 시 처리절차와 조치기준
3. 회사의 직장 내 성희롱 피해 사원의 고충상담 및 구제절차
4. 그 밖에 직장 내 성희롱 예방에 필요한 사항

④ 회사는 성희롱 예방교육의 내용을 사원들이 자유롭게 열람할 수 있는 장소에 항상 게시하거나 갖추어 둔다.

제101조(직장 내 성희롱 예방지침)

- ① 회사는 직장 내 성희롱 예방지침을 마련하고 사원이 자유롭게 열람할 수 있는 장소에 항상 게시하거나 갖추어 둔다.
- ② 제1항의 직장 내 성희롱 예방지침에는 다음 각 호의 사항이 포함되도록 한다.
 1. 직장 내 성희롱 관련 상담 및 고충 처리에 필요한 사항
 2. 직장 내 성희롱 조사절차
 3. 직장 내 성희롱 발생 시 피해자 보호절차
 4. 직장 내 성희롱 행위자 징계 절차 및 징계 수준
 5. 그 밖에 직장 내 성희롱 예방 및 금지를 위하여 필요한 사항

제102조(직장 내 성희롱 발생 시 조치)

- ① 회사는 직장 내 성희롱 신고를 받거나, 직장 내 성희롱 발생 사실을 알게 된 경우에는 지체 없이 그 사실 확인을 위한 조사를 실시한다. 이 경우 회사는 직장 내 성희롱과 관련하여 피해사원 등이 조사 과정에서 성적 수치심 등을 느끼지 않도록 하여야 하고, 피해사원 등에게 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하지 않는다.
- ② 회사는 조사 기간 동안 피해사원 등을 보호하기 위하여 필요한 경우 해당 피해사원 등에 대하여 근무장소의 변경, 유급휴가 명령 등 적절한 조치를 하여야 한다. 이 경우 회사는 피해사원 등의 의사에 반하는 조치를 하지 않는다.
- ③ 회사는 직장 내 성희롱 발생 사실이 확인된 때에는 지체 없이 직장 내 성희롱 행위를 한 사원에 대하여 징계, 근무장소의 변경 등 필요한 조치를 하여야 한다. 이 경우 사업주는 징계 등의 조치를 하기 전에 그 조치에 대하여 직장 내 성희롱 피해를 입은 사원의 의견을 들어야 한다.

제103조(고객 등에 의한 성희롱 방지)

- ① 회사는 고객 등 업무와 밀접한 관련이 있는 자가 업무수행 과정에서 성적인 언동 등을 통하여 사원에게 성적 굴욕감 또는 혐오감 등을 느끼게 하여 해당 사원이 그로 인한 고충 해소를 요청할 경우 근무 장소 변경, 배치전환, 유급휴가의 명령 등 적절한 조치를 한다.
- ② 회사는 사원이 제1항에 따른 피해를 주장하거나 고객 등으로부터의 성적 요구 등에 불응한 것을 이유로 해고나 그 밖의 불이익한 조치를 하지 않는다.

제15장 안전보건

제104조(안전보건관리규정)

- ① 회사는 산업안전보건법령에 따라 사업장의 안전·보건을 유지하기 위하여 다음 각 호의 사항이 포함된 안전보건관리규정을 작성하여 각 사업장에 게시하거나 갖추 두고, 이를 사원에게 알린다.
 1. 안전·보건 관리조직과 그 직무에 관한 사항
 2. 안전·보건교육에 관한 사항
 3. 작업장의 안전 및 보건 관리에 관한 사항

4. 사고 조사 및 대책 수립에 관한 사항

5. 그 밖에 안전·보건에 관한 사항

② 회사는 안전보건관리규정을 작성하거나 변경할 때에는 산업안전보건위원회의 심의·의결을 거쳐야 한다. 다만, 산업안전보건위원회가 설치되어 있지 아니한 사업장의 경우에는 근로자대표의 동의를 받아야 한다.

③ 각 부서는 회사의 안전보건관리규정에 따라 각 작업장의 안전보건관리를 실시하여야 한다.

④ 사원은 안전보건관리규정을 지켜야 한다.

제105조(안전보건교육)

회사는 사원의 산업재해 예방을 위하여 안전 및 보건에 관한 정기교육, 채용 시 교육, 작업내용 변경 시 교육, 유해·위험 작업에 필요한 특별교육 등 산업안전보건법령에 따른 제반 교육을 실시하며 사원은 이 교육에 성실하게 참여하여야 한다.

제106조(위험기계·기구의 방호조치)

회사는 유해하거나 위험한 작업을 필요로 하거나 동력을 작동하는 기계·기구에 대하여 유해·위험 방지를 위한 방호조치를 하여야 하며 사원은 다음 각 호의 위험기계·기구의 방호조치 사항을 준수하여야 한다.

1. 방호조치를 해체하려는 경우: 사업주의 허가를 받아 해체할 것
2. 방호조치 해체 사유가 소멸된 경우: 방호조치를 지체 없이 원상으로 회복시킬 것
3. 방호장치의 기능이 상실된 것을 발견한 경우: 지체없이 사업주에게 신고할 것

제107조(보호구의 지급 및 착용)

회사는 사원이 유해·위험작업으로부터 보호 받을 수 있도록 보호구를 지급하여야 하며 사원은 작업 시 회사에서 지급하는 보호구를 정확하게 착용하여야 한다.

제108조(물질안전보건자료의 게시, 교육 및 경고표시)

① 회사는 물질안전보건자료대상물질을 취급하는 사원이 쉽게 보거나 접근할 수 있는 장소 또는 전산장비에 항상 물질안전보건자료를 게시하거나 갖추어 두어야 한다.

② 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 물질안전보건자료대상물질을 취급하는 사원에게 물질안전보건자료에 관한 교육을 해야 한다.

1. 물질안전보건자료대상물질을 제조·사용·운반 또는 저장하는 작업에 근로자를 배치하게 된 경우
2. 새로운 물질안전보건자료대상물질이 도입된 경우
3. 유해성·위험성 정보가 변경된 경우

③ 회사는 사용하는 물질안전보건자료대상물질을 담은 용기와 포장에 경고표시를 하여야 한다.

제109조(작업환경측정)

① 회사는 「산업안전보건법」 제125조에 의한 작업환경측정을 실시하되, 원칙적으로 매 반기(半期)에 1회 이상 정기적으로 실시한다. 이때, 도급인의 사업장에서 관계수급인 또는 관계수급인의 사원이 작업을 하는 경우에는 도급인이 실시하여야 한다.

② 제1항의 작업환경측정 시 「산업안전보건법」상 근로자대표(관계수급인의 근로자대표를 포함한다)의 요구가 있을 때에는 근로자대표를 참석시킨다.

③ 회사는 작업환경측정의 결과를 사원에게 알려주며 그 결과에 따라 당해 시설 및 설비의 설치 또는 개선, 건강진단 등 적절한 조치를 한다.

제110조(건강진단)

- ① 회사는 사원의 건강보호·유지를 위하여 「산업안전보건법」 제129조 및 동법 시행규칙 제197조에 서 정하는 바에 따라 매년 1회 일반건강진단을 실시한다. 다만, 사무직은 매 2년에 1회 실시한다.
- ② 회사는 「산업안전보건법」 제130조 및 동법 시행규칙 제202조 등이 정하는 바에 따라 필요한 경우 특수건강진단기관을 통해 유해인자별로 정한 시기 및 주기에 따라 특수·배치전·수시·임시건강진단 등을 실시한다.
- ③ 사원은 회사가 실시하는 건강진단을 성실히 받아야 한다. 다만, 회사가 지정한 건강진단기관이 아닌 건강진단기관으로부터 이에 상응하는 건강진단을 받아 그 결과를 증명하는 서류를 회사에 제출하는 경우에는 회사가 실시하는 건강진단을 받은 것으로 본다.
- ④ 회사는 「산업안전보건법」 제132조에서 정하는 바에 따라 건강진단 결과 사원의 건강을 유지하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 작업장소 변경, 작업전환, 근로시간 단축, 야간근로 제한, 작업환경 측정 또는 시설·설치 개선 등 동법 시행규칙 제210조에 따라 적절한 조치를 한다.
- ⑤ 회사는 「산업안전보건법」 제132조에 따라 제1항 및 제2항에 따른 건강진단의 결과를 사원의 건강 보호 및 유지 외의 목적으로 사용하지 않는다.

제111조 (질병자의 취업제한)

- ① 전염병, 정신병 기타 질병에 걸린 자는 취업을 제한할 수 있다.
- ② 사원과 동거하는 가족 또는 동거인이 제1항의 질병에 걸린 경우나 그 의심이 있을 때에는 즉시 그 상황을 보고 하여 필요한 조치를 받아야 한다.

제112조(산업안전보건법 준수)

- ① 회사는 이 규칙에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 산업안전보건법에 따라 산업재해 예방을 위한 기준을 지켜 사원의 신체적 피로와 정신적 스트레스 등에 의한 건강장해를 예방하고 안전 및 보건을 유지·증진시킨다.
- ② 사원은 「산업안전보건법」에서 정하는 사항과 그 외의 업무에 관련되는 안전보건에 관하여 상사로부터 지시받은 사항을 성실하게 이행하여야 한다.

제16장 재해보상

제113조(재해보상)

- ① 사원이 업무상 부상 또는 질병에 걸린 경우와 사망하였을 때의 보상은 「산업재해보상보험법」에 의한다.
- ② 「산업재해보상보험법」의 적용을 받지 않는 업무상 부상 또는 질병에 대하여는 「근로기준법」이 정하는 바에 따라 회사가 보상한다.

제17장 보칙

제114조(취업규칙의 비치)

회사는 이 규칙을 사업장 내의 사무실·휴게실 등에 비치하여 직원들이 자유롭게 열람할 수 있도록 한다.

제115조(취업규칙의 변경)

이 규칙을 변경할 때에는 직원의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우 그 노동조합, 직원의 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우 직원의 과반수 의견을 청취한다. 다만, 규칙을 불리하게 변경하는 경우에는 동의를 받는다.

제18장 기타

제116조(준용규정)

이 규칙을 정하지 아니한 사항은 근로기준법, 사회적 관습, 기타 노동관계법령과 회사 관례 및 별도 규정에 의한다.

부 칙

제1조(시행일)

본 규칙은 2021년 6월 1일부터 시행한다.

제2조(개정시행일)

이 규칙은 2026년 6월 1일부터 시행한다.